CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

DEFINICIÓN

Construcción o trabajo o servicio de industria que se ejecute con fondos del tesoro Nacional.

Se rige por la Ley 13064

Las obras públicas incluyen construcciones y servicios industriales ejecutados con fondos del tesoro nacional, que abarcan diversas infraestructuras, por ejemplo, rutas, puertos, aeropuertos y obras de reparación, lo que destaca el amplio alcance de las obras públicas.

CARACTERES

- **BILATERAL** (Hay dos partes: el Estado, el Comitente, y el Contratista)
- **CONMUTATIVO** (prestaciones concretas, recíprocas y equivalentes)
- **ONEROSO** (hay monto en juego)
- **FORMAL** (lleva firma del funcionario público competente. La comunicación al adjudicatario es a través de un documento formal > cédula de notificación)
- **CONSENSUAL** (simple consentimiento)
- **ADMINISTRATIVO** (el Comitente es la Administración Pública)

VÍNCULO JURÍDICO ENTRE LAS PARTES

- RELACIÓN JURÍDICA ASIMÉTRICA.
- EL COMITENTE ES EL ESTADO Y LA OBRA ES UN BIEN PÚBLICO. EL ESTADO TIENE UN NIVEL JURÍDICO SUPERIOR. HAY SUBORDINACIÓN JURÍDICA DEL LOCADOR RESPECTO DEL LOCATARIO.
- ES DE APLICACIÓN LA TEORÍA DE LA IMPREVISIÓN.
  Cuando la prestación se torna excesivamente onerosa para una de las partes, por acontecimientos extraordinarios e imprevisibles, la parte afectada puede demandar la resolución del contrato o pactar nuevas condiciones.
- EXISTEN CLÁUSULAS EXORBITANTES A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN

  Implican privilegios a favor de una de las partes para salvaguardar el Interés General, por ejemplo, renuncia al Derecho de Retención, no reconocimiento del lucro cesante en caso de desistimiento unilateral, reservar la interpretación final de los contratos en caso de divergencias, no reconocimiento de responsabilidad precontractual.

En el ámbito privado se consideran como cláusulas abusivas

PARTES INTERVINIENTES

- **Comitente (Locatario)**

Es quien encarga la obra.
En obra pública, suele ser el Estado (nacional, provincial o municipal).
Tiene la responsabilidad de definir el proyecto, licitar, contratar y supervisar.
En contratos de locación de obra, es quien paga por el resultado final.

- **Contratista (Locador / Empresario)**

Es la empresa constructora que ejecuta la obra.
Asume los riesgos técnicos, económicos y laborales.
Debe cumplir con los pliegos, planos y condiciones del contrato.
En obra pública, debe estar inscripto en el Registro de Constructores del Estado.

PARTES INTERVINIENTES

- **Director de Obra**

Profesional designado por el comitente. Controla que la obra se ejecute conforme al proyecto aprobado. Revisa certificados de avance y pagos. No dirige personal ni contrata, sino que fiscaliza técnicamente.

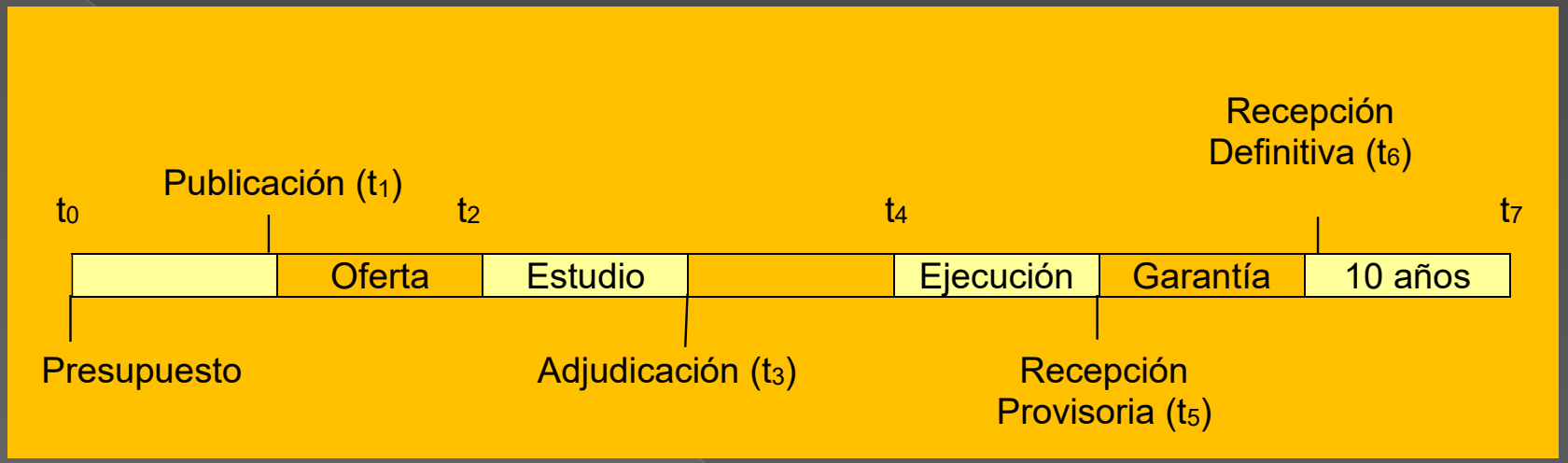
- **Representante Técnico**

Profesional designado por el contratista. Asume la responsabilidad técnica de la ejecución. Supervisa el avance, coordina subcontratistas, prepara documentación técnica. Es obligatorio por ley en obras públicas.

- **Jefe de Obra**

Figura operativa dentro de la empresa contratista. Coordina tareas diarias en obra, gestiona equipos, materiales y cronogramas. Reporta al Representante Técnico o al Director de Obra según el esquema. No tiene firma técnica, pero es clave en la ejecución.

OBRA PÚBLICA



LLAMADO A CONCURSO Y CONTRATACIÓN

- LICITACIÓN PÚBLICA (Publicación del Llamado)
- VENTA DEL PLIEGO
- ACTO DE APERTURA DE TODAS LAS OFERTAS
- EXCEPCIÓN: Realización de trabajos de Urgencia Reconocida (servicios o trabajos de orden social de carácter impostergable)

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN – FORMAS DE PAGO

- UNIDAD DE MEDIDA: Se fija un precio para cada ítem de obra.
  - Con determinación de cantidad: se fija el precio de la ejecución de cada ítem de obra y también el volumen / cantidad total a ejecutar.
  - Sin determinación de cantidad: se fija el precio de la ejecución de las unidades de obra (ítems) pero no se determina a priori el volumen total a ejecutar.

- AJUSTE ALZADO: Precio fijado en forma global. En principio obra invariable en precio y volumen.
  - Absoluto: el precio es invariable para la totalidad de la obra. La obra debe estar perfectamente definida. (No es un sistema adecuado en períodos inflacionarios o en obras de de larga duración de ejecución).
  - Relativo: se puede aceptar alguna modificación en el proyecto y un reajuste de precio por medio de una fórmula e índices previamente convenidos.

SISTEMAS DE CONTRATACIÓN – FORMAS DE PAGO

- COSTE Y COSTAS: El Comitente paga todos los gastos directos imputados a la obra (materiales, jornales, combustible, transporte, etc.) (Coste) y a esto le suma un porcentaje en consideración del beneficio del Contratista (Costas).

En Obra Pública solo se emplea en caso de urgencia justificada y convenientemente aprobada

DOCUMENTACIÓN LICITARIA

- PRESUPUESTO Y PROYECTO OFICIAL
- PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
- PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
- PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES
- PLIEGO CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
- ANEXOS (ESPECIFICACIONES, PLANOS, ETC.)
- PLANILLA DE CÓMPUTOS
- PLANILLA DE OFERTA o PROPUESTA ECONÓMICA
- DOCUMENTACIÓN SOBRE I (INSCRIPCIÓN REGISTRO NACIONAL DE CONSTRUCTORES DE O. PÚBLICAS / REFERENCIAS / ANTECEDENTES / CAPACIDAD / DOCUMENTACIÓN SOCIETARIA)
- DOCUMENTACIÓN SOBRE II (OFERTA / PROPUESTA ECONÓMICA)

GARANTÍAS

- DE OFERTA

Se constituye junto con la presentación de la Oferta. Generalmente se hace a través de "Cauciones". (1% del monto del Presupuesto "Oficial")

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

- DE CONTRATO

Se constituye al momento de firmar la CONTRATA. (5% del monto adjudicado)

OBJETO: RESPONDER ANTE EVENTUALES INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES.

Esta garantía (o el saldo descontado penalizaciones por incumplimientos contractuales se devuelve con la Recepción Definitiva)

- FONDO DE REPARO:

Se constituye mediante un porcentaje (5%-10%) del monto de cada certificado. (Art. 46)

OBJETO: REPARACIÓN DE VICIOS OCULTOS.

Este fondo (o el saldo descontado reparaciones de vicios ocultos durante el período de Garantía se devuelve con la Recepción Definitiva)

DOCUMENTACIÓN CONTRACTUAL

- CONTRATA
- ACTA DE INICIO DE OBRA (el contratista se hace cargo de la tenencia de la obra)
- CRONOGRAMA DE TRABAJOS
- LIBROS (ORDENES DE SERVICIO / NOTAS DE PEDIDO)
- ACTAS DE MEDICIÓN. Son registros técnicos que documentan las cantidades de obra efectivamente ejecutadas en un período determinado. Estas cantidades se comparan con las previstas en el contrato (por unidad de medida, ajuste alzado, etc.) y sirven como base para emitir los certificados de obra, que habilitan el pago correspondiente.
- CERTIFICADOS DE OBRA
- ACTAS DE RECEPCIÓN (PROVISORIA / DEFINITIVA)

OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

- EJECUTAR LA OBRA EN LA FORMA DEBIDA
- ENTREGARLA EN EL PLAZO CONVENIDO
- PERMITIR AL COMITENTE EL CONTRALOR DE LAS TAREAS
- RESPONDER ANTE EL COMITENTE POR LA SOLIDEZ DE LA OBRA

OBLIGACIONES / RESPONSABILIDADES DEL COMITENTE

- PAGO EN TÉRMINO (PAGO POSTERIOR A 30 DÍAS DARÁ DERECHO AL CONTRATISTA A RECLAMAR INTERESES)
- COOPERAR CON EL CONTRATISTA PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS
- RECIBIR LA OBRA
- LIBERAR EL TERRENO PARA INICIAR LA OBRA
- ENTREGAR PLANOS, MATERIALES E INSTRUMENTOS COMPROMETIDOS

CLÁUSULA PENAL (MULTAS)

EL MONTO DE LAS MULTAS POR MORA SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

CAUSALES DE RESCISIÓN

IMPUTABLES (por culpa) AL CONTRATISTA (art. 50 de la Ley 13.064)

- CUANDO ABANDONE LAS OBRAS O INTERRUMPA LOS TRABAJOS POR PLAZO MAYOR DE 8 DÍAS EN TRES OCASIONES
- CUANDO EL ABANDONO O INTERRUPCIÓN SEAN CONTINUADOS POR EL TÉRMINO DE UN MÉS
- POR MUERTE, QUIEBRA O CONCURSO CIVIL DEL CONTRATISTA
- FRAUDE GRAVE, NEGLIGENCIA O INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
- CUANDO NO SE CUMPLA EL PLAZO DE INICIO
- POR TRANSFERENCIA DEL CONTRATO SIN AUTORIZACIÓN

CONSECUENCIAS (art. 51 Ley 13.064):

- EL CONTRATISTA CARGARÁ CON TODOS GASTOS QUE SUFRA LA ADMINISTRACIÓN A CAUSA DE UNA NUEVA LICITACIÓN
- LA ADMINISTRACIÓN PODRÁ QUEDARSE CON EQUIPOS Y MATERIALES DEL CONTRATISTA, PREVIA VALUACIÓN DE LOS MISMOS
- TODOS LOS CRÉDITOS PONDIENTES A FAVOR DEL CONTRATISTA (CERTIFICADOS, MATERIALES, EQUIPOS) QUEDARÁN RETENIDOS HASTA LA LIQUIDACIÓN FINAL
- EL CONTRATISTA PERDERÁ EL FONDO DE GARANTÍA DE CONTRATO.

CAUSALES DE RESCISIÓN

IMPUTABLES (por culpa) AL COMITENTE (art. 53 de la Ley 13.064)

- SI LA ADMINISTRACIÓN SUSPENDE POR MAS DE TRES MESES LA EJECUCIÓN DE OBRA
- CUANDO HAY CAMBIOS EN EL COSTO DE LA OBRA POR MODIFICACIÓN O POR ERROR MAYORES O MENORES AL 20%
- POR FALTA DE PAGO (A PARTIR DEL 3° CERTIFICADO. EL CONTRATISTA NO PUEDE EJERCER EL DERECHO DE RETENCIÓN DE LA OBRA)
- CUANDO, POR MOTIVOS IMPUTABLES A LA ADMINISTRACIÓN, SE AFECTE AL RITMO DE OBRA REDUCIÉNDOLO POR DEBAJO DEL 50% POR MÁS DE TRES MESES
- CUANDO LA ADMINISTRACIÓN NO CUMPLA CON SUS DEBERES EN LOS PLAZOS FIJADOS MAS 30 DÍAS (ENTREGA DE TERRENOS, REPLANTEOS, ETC)

CONSECUENCIAS (art. 51 Ley 13.064):

- LIQUIDACIÓN A FAVOR DEL CONTRATISTA DEL IMPORTE DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS, INSTALACIONES, ÚTILES, ETC. QUE NO QUIERA RETENER.
- IDEM MATERIALES ACOPIADOS O CONTRATADOS
- TRANSFERENCIA A LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SUBCONTRATOS CELEBRADOS POR EL CONTRATISTA, SIN PÉRDIDA PARA ÉL.
- NO SE LE RECONOCE AL CONTRATISTA EL LUCRO CESANTE (beneficio dejado de percibir por las obras no ejecutadas)

SUSPENSIONES UNILATERALES

DEL COMITENTE:

Se reconoce únicamente el daño emergente. No se reconoce concepto indemnizatorio alguno en relación al beneficio no percibido por las obras no ejecutadas (lucro cesante). El Comitente devuelve el Fondo de Garantía de Ejecución del Contrato.

DEL CONTRATISTA:

Pérdida del Fondo de Garantía de Ejecución del Contrato. El Contratista debe afrontar los gastos de un nuevo llamado a concurso y los gastos complementarios originados por la resolución del contrato.

SOLUCIÓN DE DIVERGENCIAS

JURISDICCIÓN: CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

MODIFICACIONES DE OBRA

ADICIONAL:

SE PODRÁN ALTERAR LAS OBRAS SIEMPRE QUE NO AFECTE EN +/- 20% EL MONTO CONTRATADO.

IMPREVISTO:

ACONTECIMIENTO QUE PODRÍA HABER SIDO PLANIFICADO O PREVISTO POR EL CONTRATISTA, POR LO TANTO, LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO, CONSIDERÁNDOSE DENTRO DEL MONTO DE OBRA.

IMPREVISIBLE:

ACONTECIMIENTO QUE NO PUDO SER PLANIFICADO O PREVISTO POR EL COMITENTE, POR LO TANTO, LA REALIZACIÓN DE ESTE TRABAJO IMPLICA UN ADICIONAL QUE DEBERÁ SER COSTEADO POR EL MISMO (CONTRATACIÓN DIRECTA) (EL CONTRATISTA, TENDRÁ OPCIÓN DE RECHAZAR LOS TRABAJOS).

RECEPCIONES

PROVISORIA:

El Comitente recibe la obra. De este modo el Contratista queda liberado de los Vicios Aparentes. A partir de este momento entra en vigencia el período de Garantía (*) durante el cual el Comitente tendrá 60 días para denunciar los Vicios Ocultos a partir de su descubrimiento. El Comitente puede hacer uso del Fondo de Reparo para reparar los vicios ocultos.
(*) Este período dependerá del tipo de obra (6 meses/1 año/etc.) y está indicado en el Pliego

DEFINITIVA:

Libera al Contratista de la responsabilidad por vicios ocultos (no pudieron detectarse durante el período de Garantía). La reparación de todo vicio oculto (que no lleve a la ruina total o parcial) que se origine a partir de esta fecha correrá por cuenta del Comitente. El Contratista entrega la Documentación Conforme a Obra y el Comitente devuelve los saldos del Fondo de Reparo y Garantía de Contrato.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ANTE RUINA PARCIAL O TOTAL DE LA OBRA

A partir de la recepción definitiva, corre la responsabilidad civil sobre la obra ya ejecutada. Esto significa que en caso de ruina parcial o total originados por vicios ocultos, por ejemplo, fallas estructurales, o por materiales y del suelo en la obra, el contratista se hará cargo de los daños emergentes.

El contratista se libera de esta responsabilidad a los 10 años de la recepción Definitiva mas un año para denunciar.